

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096335-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ADAO DE SOUZA CARVALHO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA CONTRA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A FIM DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS AO PATRONO DA PARTE APÓS O ÓBITO DO AUTOR. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA E DE LEGITIMIDADE AO ADVOGADO UMA VEZ QUE A MORTE DO OUTORGANTE ESTÁ EXTINTO O MANDATO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a ausência de legitimidade e de capacidade postulatória, além da inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5096335-84.2024.4.02.5101

510014903333 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096335-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ADAO DE SOUZA CARVALHO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pelo patrono da parte Autora contra decisão que indeferiu a expedição alvará judicial em seu favor , no valor dos honorários contratuais, após o óbito do demandante no curso do cumprimento de sentença nº 5000329-98.2023.4.02.5117/RJ.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

"Evento 49. A sentença prolatada julgou procedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: condenar a CEF a lhe indenizar: a) em danos materiais, no valor de R\$ 1.775,57; b) em danos morais na quantia de R\$ 1.000,00 à parte autora. Correção monetária e juros na forma da lei.

Evento 63. A CEF junta as guias de depósito referentes as indenizações por danos materiais e morais.

Evento 66. O alvará de levantamento em nome do autor foi expedido, com o autor/exequente intimado por acesso eletrônico (evento 67), quando ainda não havia a notícia de seu óbito.

Evento 69. O advogado constituído pelo autor vem aos autos comunicar o óbito de seu cliente, ocorrido em 29/05/2024, e anexa a certidão de óbito onde consta que o de cujus deixou 1 (um) filho maior e não deixou bens.

Alega o causídico que com o evento morte, não há como levantar seus honorários contratados e anexa pela primeira vez aos autos o instrumento extrajudicial.

Requer a expedição de alvará judicial de levantamento do percentual de 30% do proveito econômico em seu nome, correspondente aos honorários contratuais.

Decido.

Nada a deferir, uma vez que o valor do proveito econômico foi disponibilizado para o exequente, e em razão do evento óbito, para crédito do seu espólio ou sucessor, além de considerar que é exigido por este juízo para fins de destaque de honorários contratuais, a necessidade da juntada de declaração assinada pela própria parte autora/exequente da sua não oposição -com data posterior ao trânsito em julgado - para verificar se há litígio entre patrono e constituinte ou alguma razão plausível para que não seja deferido - ex: pagamento extrajudicial antecipado parcial da verba honorária, não ser mais possível o atendimento à tal exigência.

Diante da notícia de falecimento do autor, suspendo o andamento do processo nos termos dos arts. 110, I, 313, I e art. 689, todos do CPC, pelo prazo de 2 meses.

Dê-se vista ao advogado, ainda cadastrado nos autos, que representava judicialmente o autor.

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o sucessor do autor, por mandado, no endereço indicado pelo mesmo na inicial.

Ressalto que qualquer pendência que porventura houver entre advogado e espólio ou sucessor deve se promovida por demanda em juízo estadual."

O Recurso interposto argumenta que não tinha como o patrono da parte Autora prever sua morte, vez que não estava enfermo, e que receber seus honorários contratuais é um direito legítimo, dada sua natureza alimentar.

É o breve relatório.

VOTO

Em sede de Juizado Especial Federal, a Medida de Urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro - Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, **só é cabível em provimentos emergenciais.**

Mesmo que a medida de urgência pudesse ser desafiada, já tendo o Juízo de origem apreciado o mérito da causa em sentença já transitada em julgado, vê-se que a decisão impugnada neste recurso não foi proferida em sede de tutela provisória. Nesse contexto, inadequada a via eleita para a impugnação da decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.

Mais ainda, no caso a **parte Autora faleceu em 24/05/2024. O seu patrono peticiona ainda em nome do autor, agravando da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença** que indeferiu a expedição alvará judicial em seu favor, como advogado, no valor dos honorários contratuais.

Primeiramente com a morte do autor o petitório não deve sequer ser conhecido, muito menos em nome do mesmo. Não há legitimação para atos de mandato quando falecido o mandante. Com o falecimento da parte outorgante ocorre a extinção automática do mandato (CC art. 682,II, c/c art. 692). Não havendo ainda juntada de procuração dos sucessores, está irregular sua representação.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBITO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA. (...) 2. Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de Apelação, tendo em vista que o signatário da petição não possui procuração nos autos outorgada por eventuais herdeiros. 3. O Código de Processo Civil/1973 estabelece, em seus artigos 43, 265, I, e 1.055 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015), que, em caso de morte de qualquer das partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação. 4. Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o requerente de legitimidade e de capacidade

postulatória. 5. Com efeito, é inexistente o recurso de Apelação interposto por advogado sem procuração nos autos. Inteligência do parágrafo único, do artigo 37 do CPC/1973 (art. 104 do CPC/2015). 6. Como é cediço, a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6º do Código Civil, termina com a morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu advogado não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, porque não mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 do CC, o óbito do mandatário. 7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa inexistente e por procurador sem mandato. 8. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1760155 RJ 2018/0187772-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a ausência de legitimidade e de capacidade postulatória, além da inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem.